

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.507/AD del 27 aprile 2018

Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera

Con la presente Comunicazione Organizzativa, vengono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative da intendersi come Linee Guida per la gestione delle controversie promosse dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti di servizi ed opere eseguiti in appalto, al fine di prevenire e mitigare i relativi rischi ed oneri per Trenitalia in materia di Obbligo Solidale ed Interposizione di Manodopera, in coerenza con quanto disciplinato dalla DdG n. 195/AD del 20 luglio 2015 relativamente alle "Linee Guida per la Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera".

FIRMATO
Orazio Iacono

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 2 di 24
---	--	-----------------------

Procedura

Gestione delle Controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 3 di 24
---	--	-----------------------

Nuova	☒
Revisione Parziale	☐
Revisione Totale	☐

Emanata da:	Firma
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Orazio IACONO

Verificata da:

DRUO/Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Direzione Affari Legali e Societari
Direzione Acquisti
DRUO/SOCM-Organizzazione

Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo:
FS/DCRUO/Sviluppo Organizzativo e Change Management
DRUO/Sviluppo Organizzativo e Change Management

Approvata da:
Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data emissione/revisione:	27 aprile 2018
Data di decorrenza:	27 aprile 2018

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	27/04/2018	Prima emissione

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 4 di 24
---	---	----------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	5
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1. <i>OBBLIGO SOLIDALE</i>	8
<i>3.1.1 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DEL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER OBBLIGO SOLIDALE</i>	8
<i>3.1.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO PROMOSSO DAL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER OBBLIGO SOLIDALE</i>	11
<i>3.1.3 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SENTENZE DI OBBLIGO SOLIDALE</i>	15
3.2. <i>INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA</i>	18
3.2.1 GESTIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSO DAL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA	18
3.2.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO PROMOSSO DAL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA	19
3.2.3 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SENTENZE PER INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA	21
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	24

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 5 di 24
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

In coerenza con quanto disciplinato dalla DdG n. 195/AD del 20 luglio 2015 relativamente alle “Linee Guida per la Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera”, con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definite le linee guida per la gestione delle controversie promosse dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti di servizi ed opere eseguiti in appalto, al fine di prevenire e mitigare i relativi rischi ed oneri per Trenitalia in materia di Obbligo Solidale ed Interposizione di Manodopera (di seguito IMO).

Scopo della presente procedura è inoltre quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi della D. Lgs. n. 231 del 2001.

L’Obbligo Solidale

Le vigenti norme in materia di responsabilità solidale (artt. 1676 c.c. e, se ed in quanto applicabile, art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003) prevedono che, in caso di appalto di opere o di servizi, il Committente resti obbligato in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori, al pagamento dei trattamenti retributivi (ivi comprese le quote di TFR), assicurativi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Conseguentemente, in caso di inadempienze dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, il Committente è obbligato (art. 30 comma 5 e 6 e art. 50 del D.lgs. 50 del 18/4/2016 e, precedentemente, art. 4 DPR 207 del 5/10/2010) a liquidare tali trattamenti direttamente ai lavoratori (ovvero, per quanto di competenza, agli Enti previdenziali ed assicurativi). Il Committente dovrà poi procedere al recupero delle somme versate attraverso gli strumenti e le modalità più opportune.

La problematica della responsabilità solidale impone a Trenitalia, di presidiare con grande attenzione, tanto le fasi di gestione del contratto in essere, quanto il processo di selezione delle Imprese Appaltatrici.

L’Interposizione di Manodopera

Le vigenti norme in materia di illegittima interposizione di manodopera (D. Lgs. 276/2003) comportano che, nel caso di appalto non genuino (nella maggior parte dei casi nella sua fase esecutiva), i lavoratori dell’appaltatore possano richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con il committente/utilizzatore, con pesanti conseguenze per quest’ultimo.

Tale problematica impone, quindi, a Trenitalia di presidiare con particolare diligenza le fasi di gestione del contratto, al fine di evitare qualsiasi possibile ingerenza nell’organizzazione delle Imprese Appaltatrici e nello svolgimento delle attività affidate in appalto.

I contratti conclusi con Trenitalia devono pertanto prevedere clausole che salvaguardino la medesima Società da eventuali richieste giudiziali da parte dei lavoratori dell’IA e/o sub IA.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 6 di 24
---	--	--

2. Strutture e Soggetti

Strutture Aziendali coinvolte

TRENITALIA

Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)

- Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL)
- Risorse Umane *di territorio* (RU)
- HR Planning & Analytics

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

- Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB)

Direzione Affari Legali e Societari (DALS)

Direzione Acquisti (DACQ)

- Strutture di Acquisto

Direzione Tecnica (DT)

- Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT (Struttura di Acquisto DT)

Direzione Passeggeri Long Haul (DPLH)

- Acquisti LH (Struttura di Acquisto LH)

Direzione Passeggeri Regionale (DPR)

- Acquisti Regionale (Struttura di Acquisto DPR)

Divisioni/Direzioni

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

SOCIETA' DEL GRUPPO

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO)

- Legale Lavoro

SOGGETTI ESTERNI

FERSERVIZI

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 7 di 24
---	---	--

INPS

Imprese Appaltatrici (IA)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 8 di 24
---	---	-------------------------------------

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1. *Obbligo solidale*

3.1.1 Gestione delle controversie del lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per obbligo solidale

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) • Risorse Umane <i>di territorio</i> (RU) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo–Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB) Direzione Acquisti (DACQ) • Strutture di Acquisto Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) SOGGETTI ESTERNI • Imprese Appaltatrici (IA) • Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) • Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
--	---

Descrizione

Trenitalia, tramite PEC o posta ordinaria, riceve:

- 1) la diffida/messa in mora con la quale il lavoratore, dipendente da società terza (I.A. e/o sub I.A.), intima la stessa al pagamento delle retribuzioni dovute;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 9 di 24
--	---	-----------------------

- 2) la notifica di un verbale di accertamento da parte di un ITL in cui viene individuata quale obbligata in solido per l'accertata irregolarità retributiva/contributiva in capo alla I.A o sub I.A.

DCNL, richiede notizie in merito, direttamente o per il tramite del RU competente territorialmente/funzionalmente, e informa DAFC/AB e la struttura acquisti competente di DACQ, DPR, DPLH, DT secondo competenza.

Il RU competente territorialmente/funzionalmente, in base alle notizie ricevute, individua fra le strutture organizzative di Trenitalia, il Direttore dell'esecuzione (DEC) dello specifico contratto e lo informa della vertenza in atto.

Il DEC, nelle ipotesi 1) e 2) invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere all'adempimento entro 15 giorni. La I.A. / sub I.A. entro il medesimo termine può:

- rispondere per iscritto, in maniera motivata e documentata, contestando l'esistenza dell'irregolarità, per intervenuto adempimento, o la sua consistenza;
- rispondere per iscritto confermando la sussistenza dell'inadempimento e impegnandosi a provvedere, entro il termine, all'esecuzione del pagamento;
- non rispondere.

Di tutto quanto sopra, il DEC informa tempestivamente DCNL.

Nel caso in cui la I.A. non risponda o, comunque, non provveda all'adempimento entro il termine stabilito, il DEC, con riferimento alle somme individuate, dovrà attivare tutte le clausole a salvaguardia di Trenitalia, previste dal contratto con l'I.A. o sub I.A., valutando le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi.

- A. SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate: il DEC informa DCNL comunicando altresì l'intervenuta conclusione del Contratto. Questa informazione verrà estesa a LL e a DAFC/AB (che se richiesto fornirà l'analisi di quanto risulta registrato sul sistema contabile in merito a Fatture aperte, O.D.A., E.M., ecc.) ai fini della verifica dell'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali attivi con lo stesso appaltatore.

A1) Nel caso sussistano altri rapporti contrattuali, DAFC/AB, si attiva ai fini dell'apposizione a sistema del blocco pagamenti, da effettuare sempre in via cautelativa e fino a concorrenza delle somme richieste giudizialmente dai lavoratori, accertate dalla ITL o notificate dall'INPS.

Il DEC dovrà, infine, dare comunicazione all'I.A. di tale iniziativa informandone DCNL.

Il DEC propone alla Struttura di Acquisti competente di DACQ, DPR, DPLH, DT - con Nota di comunicazione della non conformità che deve indicare i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr OdA SAP e Data), i riferimenti dell'appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all'oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 10 di 24
--	---	------------------------

utile alla trattazione della contestazione - di verificare la possibilità di procedere alla risoluzione di detti rapporti contrattuali. La Struttura Acquisti competente, acquisito il parere della Direzione Legale, procederà alla gestione delle risoluzioni contrattuali, come previsto al Paragrafo “Gestione contestazioni” della vigente Procedura Gestione Attività Negoziale formulando espressa riserva risarcitoria nei confronti dell’IA .

A2) Nel caso non sussistano altri rapporti contrattuali, ma non siano trascorsi i due anni dalla fine del contratto, non risultando applicabili né l’art. 30 comma 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, né l’art 1676 c.c., il DCNL valuterà, d’intesa con DAFC e DACQ, acquisito il parere di LL, se autorizzare comunque al pagamento delle somme, ex art. 29 D.lgs 276/2003.

B. SCENARIO B: Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate: il DEC sospende il rilascio di qualsivoglia benestare per la restituzione della garanzia fideiussoria, dandone comunicazione all’I.A. con espressa riserva risarcitoria del maggior danno, in attesa che siano definite le eventuali controversie collegate all’esecuzione del contratto. Informa DAFC/AB e DCNL, per il tramite del RU competente territorialmente/funzionalmente, in merito alla situazione in essere e trasmette il rapporto informativo richiesto.

C. SCENARIO C: Il Contratto è ancora in corso ed esistono debiti nei confronti dell’I.A. (fatture emesse e/o fatture – SAL – da emettere da parte dell’I.A.):

Il DEC, direttamente o per il tramite dei sostituti e/o del personale dallo stesso delegato, può legittimamente:

- Richiedere a DAFC/AB il blocco cautelativo del pagamento della/e fattura/e quantomeno fino a concorrenza delle somme richieste;
- Disporre il blocco cautelativo dell’emissione del SAL fino alla presentazione delle fatture quietanzate;
- Sospendere eventuali richieste di svincolo delle fidejussioni.

Per gli scenari A1, B e C, esistendo un credito da parte della I.A. verso Trenitalia, ove la I.A. non provveda all’adempimento entro il termine previsto e non contesti per iscritto l’invito ad adempiere, il DEC deve richiedere a DAFC/AB il pagamento diretto in sostituzione ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006, ovvero dell’art. 30 comma 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Il DEC informa l’I.A. sulle azioni intraprese, formulando espressa riserva risarcitoria del danno, e trasmette a DCNL il rapporto informativo richiesto, comunicandogli le eventuali azioni cautelative poste in essere.

DCNL, in ogni caso (scenari A, B e C) è tenuto ad informare tempestivamente sulla controversie in essere con dipendenti dell’I.A. affinché vengano avviate le eventuali azioni cautelative nei confronti dell’I.A.:

- per i Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali, la struttura acquisti competente di DACQ;
- per gli altri Servizi, la struttura acquisti competente di DACQ , DPR, DPLH, DT secondo

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 11 di 24
--	---	------------------------

competenza.

Nell'ipotesi in cui, a fronte di un DURC irregolare, l'INPS inoltri direttamente richiesta di regolarizzazione contributiva, DAFC informa il DEC e procede cautelativamente al blocco dei pagamenti nei confronti della I.A.

Il DEC, si interfaccia con la I.A. effettuando le necessarie verifiche e, successivamente, inoltra a DAFC/AB l'autorizzazione a procedere con il pagamento sostitutivo ex normativa vigente, nei limiti del debito esistente nei confronti della I.A.

Ove ne ricorrano i presupposti, il DEC può proporre alla Struttura Acquisti competente la risoluzione del contratto con le modalità indicate nel precedente scenario A1).

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE/019 "Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. 12) "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione"</i> <i>Processo a rischio (cod. 15.2) "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi"</i>

3.1.2 Gestione del contenzioso promosso dal lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per obbligo solidale

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENTALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) • Risorse Umane di territorio (RU) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo • Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB) Direzione Affari Legali e Societari (DALS) Direzione Acquisti (DACQ) • Strutture di Acquisto Direzione Tecnica (DT) • Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT (Struttura di Acquisto DT) Direzione Passeggeri Long Haul (DPLH) • Acquisti LH (Struttura di Acquisto LH)
---	--

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 12 di 24
---	--	---

	Direzione Passeggeri Regionale (DPR) • Acquisti Regionale (Struttura di Acquisto DPR) Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) SOGGETTI ESTERNI • Imprese Appaltatrici (IA)
--	---

Descrizione

LL riceve la notifica dell'atto giudiziario con il quale il lavoratore, dipendente da società terze (I.A. e/o sub I.A.), ha avviato contenzioso per obbligo solidale.

Nel caso individui Trenitalia come Società del Gruppo interessata (convenuta), LL provvede a richiedere a DCNL la trasmissione di un rapporto informativo.

DCNL ricevuto l'atto, richiede notizie in merito direttamente o per il tramite del RU competente territorialmente/funzionalmente nell'ambito del quale si è originato il contenzioso e informa DAFC/AB e la Struttura Acquisti competente di DACQ, DPR, DPLH, DT, dell'instaurazione del contenzioso.

Nel caso di contenziosi particolarmente rilevanti DCNL richiede a DAFC/AB e alla Struttura Acquisti competente ulteriori informazioni eventualmente necessarie.

Il RU competente territorialmente/funzionalmente, in base alle notizie ricevute:

- individua fra le strutture organizzative di Trenitalia il Direttore dell'esecuzione (DEC) dello specifico contratto, lo informa della vertenza in essere e gli richiede la trasmissione di informazioni precise, sulla base del modello allegato, al fine di definire il rapporto informativo.
- interessando il DEC nell'ambito del quale si è originato il ricorso, acquisisce le informazioni richieste e trasmette il rapporto informativo a DCNL.

Il DEC, con riferimento alle somme rivendicate e, più in generale, allo svolgimento del Contratto, dovrà attivare tutte le clausole a salvaguardia di Trenitalia previste nel contratto con l'I.A., valutando le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi:

A. SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate: il DEC invia a DCNL

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 13 di 24
---	--	---

il rapporto informativo, comunicando altresì l'intervenuta conclusione del Contratto. Questa informazione verrà estesa a LL e a DAFC/AB (che se richiesto fornirà l'analisi di quanto risulta registrato sul sistema contabile in merito a Fatture aperte, O.D.A., E.M., ecc.) circa l'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali attivi con lo stesso appaltatore.

Nel caso sussistano altri rapporti contrattuali, DAFC/AB, acquisito, se ritenuto utile, il parere di DALIS in ordine all'opportunità o meno di "bloccare i pagamenti afferenti tali altri debiti verso l'I.A. e soprattutto al fine di valutare l'interesse prevalente della Società in relazione all'andamento generale del rapporto contrattuale con l'I.A., si attiva ai fini dell'apposizione a sistema del blocco pagamenti, effettuato sempre in via cautelativa e fino a concorrenza delle somme richieste giudizialmente dai lavoratori.

Il DEC dovrà, infine, dare comunicazione all'I.A. di tale iniziativa informandone DCNL.

Qualora sussistano altri rapporti contrattuali il DEC propone alla Struttura di Acquisto competente - con Nota di comunicazione della non conformità che deve indicare i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr. OdA SAP e Data), i riferimenti dell'appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all'oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione della contestazione - di verificare la possibilità di procedere alla risoluzione del Contratto vigente. La Struttura Acquisti competente, acquisito il parere della Direzione Legale, procederà alla gestione della risoluzione contrattuale come previsto al Paragrafo "Gestione contestazioni" della vigente Procedura Gestione Attività Negoziale formulando espressa riserva risarcitoria nei confronti dell' IA .

B. SCENARIO B: Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate: il DEC sospende il rilascio di qualsivoglia benestare per la restituzione della garanzia fideiussoria, dandone comunicazione all'I.A. con espressa riserva risarcitoria del maggior danno, in attesa che siano definite le eventuali vertenze collegate all'esecuzione del contratto. Informa DAFC/AB e DCNL, per il tramite del RU competente territorialmente/funzionalmente, in merito alla situazione in essere e trasmette il rapporto informativo richiesto.

C. SCENARIO C: Il Contratto è ancora in corso ed esistono debiti nei confronti dell'I.A. (fatture emesse e/o fatture – SAL – da emettere da parte dell'I.A.):

Il DEC, direttamente o per il tramite dei sostituti e/o del personale dallo stesso delegato, può legittimamente:

- Richiedere a DAFC/AB il blocco cautelativo del pagamento della/e fattura/e quantomeno fino a concorrenza delle somme richieste;
- Disporre il blocco cautelativo dell'emissione del SAL fino alla presentazione delle fatture quietanzate;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 14 di 24
---	---	------------------------

- Richiedere a DAFC/AB il pagamento diretto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, ovvero dell'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
- Sospendere eventuali richieste di svincolo delle fidejussioni.

Il DEC informa l'I.A. sulle azioni intraprese, formulando espressa riserva risarcitoria del danno, e trasmette a DCNL il rapporto informativo richiesto, comunicandogli le eventuali azioni cautelative poste in essere.

DCNL, in ogni caso (scenari A, B e C) è tenuto ad informare tempestivamente sullo stato del contenzioso in essere con l'I.A. o con dipendenti dell'I.A. affinché vengano avviate le eventuali azioni cautelative nei confronti dell'I.A.:

- per i Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali, la struttura acquisti competente di DACQ;
- per gli altri Servizi, la struttura acquisti competente di DACQ , DPR, DPLH, DT secondo competenza.

DCNL acquisisce ogni notizia e documentazione utile alla definizione del rapporto informativo e le notizie in merito alle eventuali azioni cautelative (scenari sub B e C) dal DEC, e le trasmette a LL per la difesa in giudizio nelle vertenze azionate. Ove ne ricorrano i presupposti, il DEC può proporre alla Struttura Acquisti competente la risoluzione del contratto, con le modalità indicate alla precedente lettera A).

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE/019 "Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. 12) "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione"</i> <i>Processo a rischio (cod. 15.2) "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 15 di 24
--	--	------------------------

3.1.3 Il Processo di gestione delle sentenze di Obbligo Solidale

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo • Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB) Direzione Affari Legali e Societari (DALS) Direzione Acquisti (DACQ) • Strutture di Acquisto Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) FERSERVIZI SOGGETTI ESTERNI • Imprese Appaltatrici (IA)
Descrizione In caso di sentenza che rigetti la richiesta avanzata dal dipendente dell'I.A./sub I.A.: ➤ LL provvederà ad informare immediatamente DCNL dell'esito del contenzioso; ➤ DCNL comunicherà l'esito della sentenza al DEC affinché provveda alla rimozione dell'eventuale blocco apposto sui pagamenti e/o allo sblocco dei vincoli sulle garanzie fidejussorie, informandone l'I.A.; DCNL terrà informata dell'esito del contenzioso: la Struttura acquisti competente di DACQ, DPR, DPLH, DT al fine eventuale di rimuovere le azioni cautelative adottate nei confronti dell'Impresa. In caso di <u>sentenza di condanna</u> al pagamento in solido in favore del dipendente dell'I.A. e/o sub Appaltatrice:	

- LL autorizza il pagamento delle somme, effettuato attraverso il Sistema Informativo dedicato BSF (Benestare Senza Fattura) che viene lavorato dalla competente struttura amministrativa di Ferservizi SpA (registrazione contabile e pagamento);
- Ferservizi SpA, dopo aver liquidato le somme al dipendente, effettua le scritture di giroconto contabile registrando un credito sul partitario fornitore dell'I.A. interessata pari all'importo lordo corrisposto per obbligo solidale, finalizzato al recupero attraverso una compensazione finanziaria che dovrà avvenire prioritariamente con le singole fatture precedentemente bloccate;
- a tale scopo DAFC/AB comunicherà a Ferservizi SpA le partite contabili da compensare, dandone contestuale informazione al DEC del contratto interessato e per conoscenza a DALS;
- il DEC invierà una formale comunicazione alla I.A. dando notizia della compensazione effettuata formulando espressa riserva risarcitoria del maggior danno subito da Trenitalia;
- a questo ultimo riguardo, il DEC interesserà DALS per valutare la possibilità di procedere all'incameramento totale o parziale della fideiussione per grave irregolarità nella gestione del contratto, indipendentemente dall'applicazione della clausola risolutiva espressa;
- nel caso di inesistenza di situazioni debitorie e conseguente impossibilità di procedere a compensazione, DAFC/AB, su richiesta del DEC e, acquisito il parere di DALS, procede con l'escussione delle garanzie fideiussorie, ove non svincolate, dandone comunicazione all'Impresa Appaltatrice. Una volta ricevuto l'incasso della garanzia, Ferservizi SpA, su indicazione di DAFC/AB, registrerà tale incasso a chiusura del credito per obbligo solidale presente sul partitario del fornitore; nel caso di assenza totale di rapporti contrattuali con l'I.A., DAFC/AB comunicherà formalmente a DALS la necessità di avviare un'azione di recupero del credito a carico dell'Impresa;
- ricevuta la comunicazione, DALS provvederà ad acquisire dalle competenti strutture la documentazione ritenuta necessaria, nonché ad esaminare preliminarmente eventuali situazioni particolari a carico dell'I.A. (pignoramenti, cessioni del credito, ecc.), per l'avvio delle azioni ritenute più opportune;
- nell'ipotesi in cui l'I.A. sia sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari, DALS verificherà d'intesa con Ferservizi SpA, che si dovrà eventualmente occupare degli aspetti operativi, le condizioni per effettuare l'insinuazione al passivo nei confronti dell'I.A. con il supporto di DAFC/AB. Tale criterio dovrà, altresì, essere seguito nell'ipotesi di procedure concorsuali o fallimentari che dovessero riguardare le ditte Sub Appaltatrici e/o consorziate i cui dipendenti abbiano convenuto in giudizio Trenitalia per ottenere il pagamento del TFR e/o delle ultime mensilità. Ciò al fine di garantire alla Società, in caso di incapienza delle procedure, la possibilità di recuperare tali importi nei confronti dell'INPS;
- DALS valuterà l'esistenza dei presupposti per l'avvio di azioni giudiziali a carico dell'I.A., fornendo, in caso di mancanza, motivato parere a DAFC per le valutazioni di competenza circa l'eventuale rinuncia al credito;
- ove non fosse più possibile recuperare le somme corrisposte in ambito procedure concorsuali, DCNL dovrà informarne LL, che valuterà l'opportunità di agire nei confronti dell'INPS per il recupero del TFR e/o delle ultime mensilità corrisposti ai lavoratori dell'appalto in esito ai relativi giudizi;
- nel caso in cui la notizia del fallimento pervenga preventivamente a DAFC/AB, questo avvierà

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 17 di 24
---	---	--------------------------------------

direttamente le procedure concorsuali.

In tutti i casi sopracitati, DAFC/AB informerà:

- per i Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali, la struttura acquisti competente di DACQ;
- per gli altri Servizi, la struttura acquisti competente di DACQ , DPR, DPLH, DT secondo competenza.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE/019 “Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio”</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. 12) “Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione”</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 18 di 24
--	--	-----------------

3.2. Interposizione Illecita di Manodopera

3.2.1 Gestione della controversia promosso dal lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per interposizione di manodopera	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) • Risorse Umane <i>di territorio</i> (RU) Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) SOGGETTI ESTERNI • Imprese Appaltatrici (IA)
Descrizione Trenitalia riceve tramite PEC o posta ordinaria la nota con la quale il lavoratore richiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato, in capo a Trenitalia. DCNL, direttamente o per il tramite del RU territorialmente/funzionalmente competente, trasmette l'istanza al DEC competente. Il DEC, nel caso sia prevista una specifica clausola di manleva, ove il rapporto con la ditta sia ancora in essere o si sia definito ma le fidejussioni non siano ancora state svincolate, informa la I.A. dell'intervenuta istanza, al fine di acquisire ogni notizia e documentazione utile, riservandosi di valutare se procedere o meno con lo svincolo delle fidejussioni. DCNL trasmette a L.L. l'istanza del lavoratore e le informazioni raccolte.	
Controlli Chiave L.262/2005	PAC/TRE/019 "Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio"
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Macro attività (cod. 12) "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione" Processo a rischio (cod. 15.2) "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 19 di 24
--	--	------------------------

	<i>soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi”</i>
--	---

3.2.2 Gestione del contenzioso promosso dal lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per interposizione di manodopera	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) • Risorse Umane <i>di territorio</i> (RU) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo • Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB) Direzione Affari Legali e Societari (DALS) Direzione Acquisti (DACQ) • Strutture di Acquisto Direzione Tecnica (DT) • Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT (Struttura di Acquisto DT) Direzione Passeggeri Long Haul (DPLH) • Acquisti LH (Struttura di Acquisto LH) Direzione Passeggeri Regionale (DPR) • Acquisti Regionale (Struttura di Acquisto DPR) Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) SOGGETTI ESTERNI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 20 di 24
--	--	------------------------

	• Imprese Appaltatrici (IA)
Descrizione LL riceve la notifica dell'atto giudiziario con il quale il lavoratore, dipendente da società terze (I.A. e/o sub I.A.), ha avviato contenzioso per interposizione di manodopera. Nel caso individui Trenitalia come Società del Gruppo interessata (convenuta), LL provvede a richiedere a DCNL la trasmissione di un rapporto informativo. DCNL, direttamente o per il tramite del RU territorialmente/funzionalmente competente, chiede al DEC competente, la redazione del rapporto informativo, nonché a Ferservizi una valutazione sulla congruità delle somme richieste da controparte. Il DEC, con riferimento alle somme rivendicate e più in generale allo svolgimento del Contratto, dovrà attivare tutte le clausole a salvaguardia di Trenitalia in materia di IMO se previste nel contratto con l'I.A., valutando le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi: • <u>SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate</u>: all'esito del giudizio sfavorevole, il DEC comunica a DCNL, tramite il RU, l'intervenuta cessazione del Contratto. DCNL informa DALS in ordine all'opportunità o meno di attivare l'azione per il recupero delle specifiche penali previste in materia di IMO. Il DEC dovrà dare comunicazione all'I.A. di tale iniziativa, informandone DCNL. • <u>SCENARIO B: Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate</u>: il DEC sospende il rilascio di qualsivoglia benessere per la restituzione della garanzia fideiussoria, dandone comunicazione all'I.A., in attesa che siano definite le eventuali vertenze collegate all'esecuzione del contratto. Per il tramite del RU territorialmente/funzionalmente competente, informa della situazione in essere DAFC/AB e DCNL e trasmette il rapporto informativo richiesto. • <u>SCENARIO C: Il Contratto è ancora in corso ed esistono debiti nei confronti dell'I.A.</u> (fatture emesse e/o fatture – SAL – da emettere da parte dell'I.A.): Il DEC, acquisito il parere di DALS in ordine all'opportunità o meno di assumere iniziative a tutela di Trenitalia (soprattutto al fine di valutare l'interesse prevalente della Società, in relazione all'andamento generale del rapporto contrattuale con l'I.A.), può disporre, il blocco del pagamento della fattura in corso e/o può "congelare" le situazioni debitorie future (Entrate Merci emesse e/o da emettere) fino a concorrenza delle somme previste nelle clausole contrattuali in materia di IMO. Il DEC, comunica all'I.A. tale azione motivandola opportunamente, e trasmette a DCNL, per il tramite del RU competente, oltre al rapporto informativo, notizie dell'eventuale azione cautelativa posta in essere. Tale informazione dovrà essere fornita dal Responsabile dell'esecuzione del contratto anche a DAFC/AB. Qualora al contenzioso per interposizione di manodopera sia collegato a un grave inadempimento contrattuale, collegato o meno ad una clausola risolutiva espressa, il DEC propone alla Struttura di Acquisto competente - con Nota di comunicazione della non conformità che deve indicare i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr Oda SAP e Data), i riferimenti dell'appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all'oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione della contestazione - di procedere alla risoluzione del Contratto vigente. La Struttura Acquisti competente procederà alla gestione della risoluzione contrattuale come previsto al Paragrafo "Gestione contestazioni" della vigente Procedura Gestione Attività Negoziata. In tutti i casi DCNL: • acquisisce ogni notizia e documentazione utile ai fini della predisposizione del rapporto informativo e le trasmette a LL per la difesa in giudizio nelle vertenze azionate;	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 21 di 24
--	--	------------------------

- affinché vengano avviate le eventuali azioni cautelative nei confronti dell'I.A., informa tempestivamente sullo stato del contenzioso in essere con l'I.A. o con dipendenti dell'I.A.:
 - la struttura acquisti competente di DACQ per i Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali;
 - la struttura acquisti competente di DACQ , DPR, DPLH, DT secondo competenza per gli altri Servizi.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE/019 "Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. 12) "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione"</i> <i>Processo a rischio (cod. 15.2) "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi"</i>

3.2.3 Il Processo di gestione delle sentenze per Interposizione di Manodopera	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) • Disciplina e Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) • Risorse Umane di territorio (RU) • HR Planning & Analytics Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo • Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB) Direzione Affari Legali e Societari (DALS) Direzione Acquisti (DACQ) • Strutture di Acquisto Direzione Tecnica (DT) • Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT (Struttura di Acquisto DT) Direzione Passeggeri Long Haul (DPLH) • Acquisti LH (Struttura di Acquisto LH)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 22 di 24
---	---	--------------------------------------

	Direzione Passeggeri Regionale (DPR) • Acquisti Regionale (Struttura di Acquisto DPR) Divisioni/Direzioni • Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) • Legale Lavoro (LL) FERSERVIZI
--	--

Descrizione

A. In caso di sentenza che rigetti la richiesta avanzata dal dipendente dell'I.A./Sub I.A., LL provvederà ad informare immediatamente DCNL dell'esito della controversia. A sua volta, DCNL comunicherà l'esito della sentenza al RU di competenza, e questi a sua volta al DEC e a:

- per i Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali, la struttura acquisti competente di DACQ;
 - per gli altri Servizi, la struttura acquisti competente di DACQ , DPR, DPLH, DT secondo competenza.
- al fine eventuale di rimuovere le azioni cautelative adottate nei confronti dell'Impresa.

B. In caso di sentenza che accerti l'intervenuta illegittima interposizione fittizia di manodopera ed il conseguente diritto del lavoratore ad essere inquadrato nei ruoli aziendali, LL comunicherà l'esito a DCNL.

DCNL valuta, di concerto con LL, la possibilità di proporre al lavoratore una soluzione transattiva, stabilendone i termini. Nel caso in cui si raggiunga un accordo di carattere esclusivamente economico, senza procedere ad alcuna assunzione, LL autorizza, a seguito della sottoscrizione del relativo accordo transattivo, il pagamento alla competente struttura organizzativa di Ferservizi delle eventuali somme pattuite.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo esclusivamente economico, DCNL, valuta, in base al livello di inquadramento riconosciuto in sentenza e/o alle esigenze contingenti di Trenitalia, la possibilità di transigere la vertenza, prevedendo l'immissione nei ruoli del lavoratore alle migliori condizioni possibili, definendo, di concerto con DRUO/HR PLANNING & ANALITICS, la struttura

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 23 di 24
---	--	---

organizzativa aziendale in cui è possibile inserire il lavoratore. Ove non si raggiunga l'intesa transattiva ed ove venga valutata l'opportunità di non gravare di appello o ricorso in Cassazione la sentenza, la stessa dovrà tempestivamente essere eseguita, immettendo il lavoratore nei ruoli.

Nel caso in cui in sentenza siano stabilite delle somme da corrispondere al lavoratore a qualsiasi titolo (es. differenze retributive), LL ne autorizza il pagamento alla competente struttura organizzativa di Ferservizi e ne dà comunicazione a DCNL.

DCNL informa dell'esito della controversia il RU di competenza, e questi a sua volta il DEC, ai fini dell'acquisizione dell'importo delle penali contrattualmente previste per i casi di contenzioso per IMO.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. 12) "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 507/AD del 27 apr 2018 Procedura Gestione delle controversie per Obbligo Solidale e Interposizione Manodopera	Pagina 24 di 24
---	---	------------------------

4. Documentazione di Riferimento

- **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D. Lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- DdG n.195 del 195/AD del 20 luglio 2015 "Linee Guida per la Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera".

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del Dlgs 231/01;
- CO n.442/DAFC "Procedura Processo di pagamento con Benestare Senza Fattura", revisione vigente;
- CO n.408/DACQ Procedura "Gestione Attività Negoziale" revisione vigente.